



	Subsecretaría de Policía Estatal Manual de normas Capítulo 4 Uso de la fuerza Subcapítulo 4.2 Informe y revisión del uso de la fuerza	Página 1 de 3
		Fecha de Creación 08/mayo/19
		Fecha de Revisión 08/mayo/19
	La presente directiva escrita es para dar cumplimiento al Estándar 4.2.1 del Programa de Agencias de Aplicación de la Ley, (CALEA).	

4.2.1 INFORME DEL USO DE LA FUERZA

Cuando algún elemento perteneciente a la Subsecretaría de Policía Estatal utilice la fuerza en cumplimiento de sus funciones, deberá realizar un informe detallado a su superior jerárquico inmediato, mismo que se incluirá en el parte general de novedades. Una copia de éste se integrará al expediente del policía.

El informe antes mencionado se realizará cuando un elemento:

- Dispare un arma de fuego (excluyendo la capacitación y propósitos recreativos).
- Realice un acto que tenga como consecuencia la lesión o la muerte de otra persona.
- Utilice armas letales o menos letales.
- Aplique fuerza física sin armas a partir de los niveles consistentes en control físico o tácticas defensivas no letales.

El informe contendrá:

- Nombre, adscripción y datos de identificación del policía.
- Nivel de fuerza utilizado.
- Circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como las razones que motivaron la decisión de emplear dicho nivel de fuerza.
- Mencionar si el hecho derivó en una detención.
- Descripción de la o las personas lesionadas.
- Documentación de las lesiones (de oficiales y civiles).
- Tratamiento médico provisto.
- Acciones de seguimiento.

En caso de haber utilizado armas letales, se deberán detallar las razones que se tuvieron para hacer uso del arma de fuego, identificar el número de disparos y especificar las lesiones, personas lesionadas y daños materiales causados

El elemento, una vez que haya realizado acciones relacionadas con la fuerza potencialmente letal, informará a su superior jerárquico y a la autoridad competente los hechos derivados del uso de la fuerza.

Así mismo, el elemento que haga uso de la fuerza de manera innecesaria, excesiva o no proporcional, y el superior que emita órdenes en tal sentido, serán sancionados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

Los superiores jerárquicos serán responsables cuando deban tener o tengan conocimiento de que el elemento bajo su mando haya empleado ilícitamente la fuerza y/o los instrumentos y armas de fuego a su cargo, y no lo impidan o no lo denuncien ante las autoridades correspondientes.

La correcta elaboración de los informes del uso de la fuerza contribuye a que el organismo cuente con un sistema de informes que ayuden, entre otras cosas, a:

- Establecer quién, cuándo y cómo se presentará el informe para que exista uniformidad en los mismos.
- Mejorar la capacitación de los elementos, la cual se verá reflejada en su actuar ante situaciones de riesgo.
- Brindar información oportuna para que el organismo afronte las consecuencias jurídicas que traiga consigo el uso de la fuerza.

De igual manera, es importante que la Subsecretaría de Policía Estatal cuente con un procedimiento escrito para la revisión administrativa acerca de los informes del uso de la fuerza.

La revisión administrativa de los informes consistirá en:

1. Los informes derivados del servicio se entregan al encargado directo del área para su revisión y aprobación, quien revisará que se cumpla con los requisitos de llenado de reportes y que la redacción de los hechos sea clara y concisa.
2. Una vez hecha la revisión, el informe será devuelto al elemento, ya sea con las observaciones correspondientes o con la firma de visto bueno. En caso de considerar que la fuerza se utilizó de manera adecuada y con apego a la normatividad que rige la actuación del elemento policial.
3. Cuando exista detenido, el informe original se entregará al órgano jurisdiccional, para su conocimiento y valoración, así como una copia al superior inmediato.

4. En caso de que no exista detenido, se entregará el original al superior. Es recomendable que el elemento conserve una copia.
5. Antes de finalizar cada turno, los originales y/o copias de los reportes serán archivados de manera adecuada para generar la estadística, que será incluida en el parte de novedades dirigido a la superioridad.
6. Un elemento estará encargado de este archivo y será responsable de clasificar los reportes por fecha y tipo de falta o delito.
7. Si los informes llegan a ser requeridos, se firmará un formato de custodia para asegurar la devolución de los mismos.
8. Si alguna autoridad los requiere, deberá hacerlo vía oficio.

La existencia de la documentación detallada del uso de la fuerza permite que se lleve a cabo una revisión administrativa adecuada. La recopilación y el almacenamiento de los datos contribuyen con la creación de estrategias para garantizar la protección tanto de los elementos como de la ciudadanía.

Revisó	Aprobó
Policía Fernando Dávalos Montaña Gerente de Acreditación CALEA	Mtro. Carlos Alberto Hernández Leyva Subsecretario de Policía Estatal de la SSEM